

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4540/2539

พนักงานอัยการจังหวัดลำพูน
นาย อลงกรณ์หรือเอ เปรมสุข กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงตามศาลชั้นต้นแล้วแก้โทษจำเลยทั้งสองโดยลด
มาตราส่วนโทษให้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 75 และมาตรา 76 เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองกระทง
ละไม่เกิน 5 ปีคดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ,
มาตรา 72 และมาตรา 72 ทวิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, มาตรา 83, มาตรา
91, มาตรา 80 ประกอบมาตรา 288 มาตรา 371 มาตรา 376 ธิบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288, มาตรา 80, มาตรา 371 และมาตรา 376 พระราชบัญญัติอาวุธปืน

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7 และมาตรา 8 ทวิ วรรคสอง มาตรา 72 วรรคสาม และมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, มาตรา 80 และ มาตรา 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7 มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง, มาตรา 72 วรรคสาม, มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ข้อหาพยายามฆ่า การกระทำของจำเลยที่ 1 ในข้อหาพยายามฆ่าและ ข้อหายิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุ เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลาย บท ลงโทษข้อหาพยายามฆ่า อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 10 ปี ข้อหาใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 2 ปี ข้อหาพาอาวุธปืน เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 2 ปี รวมสามกระทงจำคุกคนละ 14 ปี ริมของกลาง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ลงกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 76 และมาตรา 75 ตามลำดับ ความผิดฐานพยายามฆ่า ลงโทษจำคุกคนละ 5 ปี ความผิดฐานมีอาวุธปืนของผู้อื่นจำคุกคนละ 3 เดือนฐานพาอาวุธปืนติดตัวจำคุกคนละ 6 เดือน รวมจำคุกคนละ 5 ปี 9 เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานพยายามฆ่า ฐานมีอาวุธปืน ฐานพาอาวุธ และฐานยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในที่ชุมนุมชน จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานพยายามฆ่าและฐานพาอาวุธ ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานพยายามฆ่าซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุกคนละ 10 ปี ฐานมีอาวุธปืนจำคุกคนละ 2 ปี ฐานพาอาวุธปืน จำคุกคนละ 2 ปี รวมจำคุกคนละ 14 ปีศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 อายุ 18 ปีและจำเลยที่ 2 อายุ 17 ปี ให้ลดมาตราส่วนโทษของจำเลยทั้งสองลงกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 และมาตรา 75 ตามลำดับความผิดฐานพยายามฆ่า จำคุกคนละ 5 ปี ฐานมีอาวุธปืน จำคุกคนละ 3 เดือน ฐานพาอาวุธปืน จำคุกคนละ 6 เดือน รวมจำคุกคนละ 5 ปี 9 เดือน ศาลฎีกาเห็นว่า เป็นเรื่องที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังข้อเท็จจริงตามศาลชั้นต้นแล้วแก้โทษจำเลยทั้งสอง โดยลดมาตราส่วนโทษให้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 และมาตรา 76 จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อยและลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองกระหนลงไม่เกิน 5 ปี ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสองจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายก ฎีกา ของ จำเลย ทั้ง สอง

(มงคล สระภู่น-อิริราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ